

경 고 요 구

1. 제 목 : 사업자 대여 등 겸직허가 관련 복무규정 위반

2. 관계기관 : ■■■■■■■■■■

3. 내 용

가. 업무개요

공단 임직원은 그 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하도록 정하여 직무에 전념하고, 청렴과 품위를 유지하도록 하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직제한) 및 같은 법 시행령 제25조(임직원의 겸직제한), 「한국보훈복지의료공단법」 제13조(겸직제한) 제1항 및 「한국보훈복지의료공단 정관」 제6조(임직원의 겸직제한), 「복무규정」 제8조(영리업무 및 겸업금지)에 따라 우리 공단 직원은 「국가공무원 복무규정」 제25조(영리 업무의 금지)¹⁾에 따른 영리를 목적으로 하는 업무(이하 ‘금지된 영리업무’)를 겸하지 못하고,

‘금지된 영리업무’가 아니라 하더라도 직무 외의 업무에 종사하기 위해서는 정해진 결재권자로부터 겸직 허가를 받아야 합니다.

1) 제25조(영리 업무의 금지) 공무원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무에 종사함으로써 공무원의 직무 능률을 떨어뜨리거나, 공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나, 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나, 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우에는 그 업무에 종사할 수 없다.

1. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한 업무
2. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 목적으로 하는 사기업체의 이사·감사 업무를 집행하는 무한책임사원·지배인·발기인 또는 그 밖의 임원이 되는 것
3. 공무원 본인의 직무와 관련 있는 타인의 기업에 대한 투자
4. 그 밖에 계속적으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무

이와 관련, ●● ◆◆◆◆◆에서는 관련 기준 및 절차 준수가 효과적으로 이루어질 수 있도록 ‘점직 관련 운영기준 안내 공문을 시행한 바 있습니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ■■■■■■■■■ 요양보호직 직원H은 입사전인 ****.**.**. 본인 명의로 사업자 ■■■■■를 개업(신고)하고 ■■■■ 스마트스토어와 ■■■에서 현재까지(약 ##년##개월) 건강보조식품 등 #종을 판매하였으며, 이로 인한 수입은 ****년 #####원, ****년 #####원 상당(총 #####원 상당)으로 확인되었습니다.

또한 ■■■에서 이사로 등재된 사실과 ■■■에서 권고 퇴직 후 퇴직금을 #개월에 걸쳐 나누어 수령했다고 주장한 ****년 사업소득 #####원 및 ■■■에서 자신이 사용한 물품에 대한 사업소득 #####원을 수령한 사실을 직원H이 자진하여 제출한 ****년 사업소득 원천징수영수증을 통해 확인하였으며, 내용은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] 2024년 사업소득 내역(세후)

(단위 : 원/지방소득세 공제 금액)

구분	소득일자	소득금액
■■■		
■■■		
합계		

(출처 : 국세청, ****년 사업소득 원천징수영수증)

이에 대해 직원 직원H은 ■■■는 남편의 회사에서 제품 판매를 권유해 남편이 운영하는 사업이며, 본인은 사업자 명의만 빌려준 것이라고 하였고, 본인은 전혀 사업에 관여한 사실이 없다고 하였으나 이에 대한 명확한 사실관계는 확인할 수 없으며, 해당 사업이 감사대상자의 직무에 부정적 영향을 주었는지 여부에 대해서도 확인되지는 않습니다.

한편, 직원 직원H은 ■■■■■■■■■■에 입사 전, 후로 겸직금지 안내를 받지 못했고, 재직 중에도 규정이나 겸직 허가 절차를 안내받지 못했다고 함에 따라 사실관계를 확인한 결과, ■■■■■■■■■■ 신규직원 교육과정에 복무교육은 반영되지 않았고 ****년부터 현재까지 겸직 허가 관련 기준 안내도 이루어지지 아니한 사실을 확인하였습니다.

4. 관계기관 의견

- ■■■■■■■■■■에서는 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- ■■■■■■■■■■장은
 - 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
■■■■■■■■■■						